

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5720/2541

เด็ก หญิง ศรีรัตน์ สม บุญ ธรรม กับ
พวก

โจทก์
จำเลย

นาย ทอง หลอม สม บุญ ธรรม

ป.พ.พ. มาตรา 1696, มาตรา 1733, มาตรา 1754

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 67, มาตรา 249

แม้คำฟ้องโจทก์ในช่องจำเลยจะมีได้ระบุว่า จำเลย มีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกก็ตาม แต่ก็ได้บรรยายโดย รายละเอียดว่า เมื่อจำเลยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว จำเลยกระทำผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดกโดยมิได้จัดการโอนมรดก ให้แก่โจทก์ทั้งสองตามพินัยกรรม แต่กลับโอนเป็นของจำเลย แต่ผู้เดียวในชั้นสืบพยานโจทก์ทั้งสองก็นำสืบว่า ฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดก ดังนี้ ถือได้ว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดก จึงเป็นคดี เกี่ยวกับการจัดการมรดกซึ่งมีอายุความ 5 ปี นับแต่จัดการมรดก สิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1733 วรรคสอง หาใช่คดีมรดกซึ่งมีอายุความ 1 ปีไม่ โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 ยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ จำเลยโอนที่ดินมรดกมาเป็นของจำเลย แต่เพียงผู้เดียว แม้จะถือว่าวันดังกล่าวจัดการมรดกเสร็จสิ้นก็ตาม คดีก็ยังไม่ขาดอายุความ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 1 มีสิทธิได้รับที่ดิน และบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมาย จล.3 แต่สิทธิในที่ดินโฉนดเลขที่ 4779 โจทก์ที่ 1 มีสิทธิได้รับลดลงกึ่งหนึ่งเท่านั้น จำเลยมิได้อุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์เกี่ยวกับที่ดินและบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมาย จล.3 ดังนั้น

ที่ดินและบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง หมายเลข 3 จึงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยยอม ไม่มีสิทธิถือว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดก ตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมายเลข 3 ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 2252 เดิมมีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ป. เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายการเมือง ขอยกให้จำเลย 5 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ส่วนที่เหลือยกให้โจทก์ทั้งสองคนละเท่า ๆ กัน หมายความว่า ยกให้โจทก์คนละ 2 ไร่ 2 งาน เมื่อคำนวณเป็นสัดส่วนแล้วจำเลยจะได้ที่ดิน 59 ส่วน โจทก์จะได้ที่ดินคนละ 25 ส่วนแต่ก่อน ป. ตาย ป. ได้โอนที่ดินแปลงนี้ให้แก่ ม. กิ่งหนึ่ง กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1696 วรรคหนึ่ง ดังนั้น ข้อกำหนดพินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดินจำนวนกิ่งหนึ่งที่ยกให้ ม. เป็นอันเพิกถอนไปคงเหลือที่ดินจำนวนกิ่งหนึ่งตกเป็นทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมที่จะต้องแบ่งให้แก่โจทก์ทั้งสองและจำเลยตามเจตนารมณ์ของผู้ทำพินัยกรรมโดยการแบ่งตามสัดส่วนคือจำเลยได้ 59 ส่วน โจทก์ทั้งสองได้คนละ 25 ส่วน ของที่เหลือ หรือได้รับที่ดิน น้อยลงคนละกิ่งหนึ่งของจำนวนที่ระบุในพินัยกรรม คิดแล้วจำเลยได้ที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา โจทก์ได้ที่ดินคนละ 1 ไร่ 1 งาน มิใช่แบ่งให้จำเลยได้ที่ดินครบ 5 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ก่อนเมื่อมีที่ดิน เหลือจึงตกเป็นของโจทก์ทั้งสองไม่

โจทก์ฟ้องว่า นางไป สมบุญธรรม เจ้ามรดกเป็นย่าของโจทก์ทั้งสองถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2534 นายสิงห์ สมบุญธรรม บิดาของโจทก์ทั้งสองตายไปก่อนนางไป นางไปขณะมีชีวิตได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้ 3 ฉบับ ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2252 และ 4779 และบ้านทรงไทย 3 หลัง แปลด เลขที่ 153 หมู่ที่ 2 ให้แก่โจทก์ทั้งสองและจำเลยผู้เป็นบุตร หลังจากนางไปตายจำเลยได้หลอกลวงนำ

โฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวไปจากความครอบครองของนางแม่ัน สมบุญธรรม มารดาของโจทก์ทั้งสองแล้วยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางไปต่อศาลชั้นต้น โดยเบิกความเท็จว่า นางไปไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว จำเลยดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมบ้านดังกล่าว เป็นชื่อของตนคนเดียวโดยไม่แบ่งให้แก่โจทก์ทั้งสองตามพินัยกรรมจำเลยกระทำผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดกต้องถูกกำจัดไม่ได้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร ขอให้ศาล พิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินเฉพาะส่วนของนางไปตามที่ดินโฉนดเลขที่ 2252 และ 4779 ตำบลวัดโคก อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาทแล้วโอนให้แก่โจทก์ทั้งสอง หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน ให้ จำเลยพร้อมบริวารออกจากบ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 2 และส่งมอบบ้านหลังดังกล่าวให้กับโจทก์ทั้งสองด้วย

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการโอนที่ดินเฉพาะส่วนของนางไป สมบุญธรรม ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2252 และโฉนดที่ดินเลขที่ 4779 และให้ จำเลยจัดการโอนที่ดินตามโฉนดดังกล่าวทั้งสองฉบับให้แก่โจทก์ทั้งสองตามส่วนใน พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมาย จล.2 และ จล.3 เพียงคนละกึ่งหนึ่งของสิทธิตาม พินัยกรรมนั้น ๆ กับให้จำเลยส่งมอบบ้านด้านทิศตะวันตก 1 หลังให้แก่โจทก์ที่ 1 พร้อมทั้งให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านหลังนั้นด้วย หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยเป็นประการแรกว่า คดีโจทก์ทั้งสองขาดอายุความหรือไม่เห็นว่า แม้คำฟ้องโจทก์ในช่วงจำเลยจะมีได้ระบุว่าจำเลยมีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกก็ตาม แต่ก็ได้บรรยายโดยรายละเอียดว่าเมื่อจำเลยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว จำเลยกระทำผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดกโดยมิได้จัดการโอนมรดกให้แก่โจทก์ทั้งสองตามพินัยกรรมแต่กลับโอนเป็นของจำเลยแต่ผู้เดียวเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2534 ทั้งในชั้นสืบพยานโจทก์ทั้งสองก็นำสืบว่าฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดก ดังนี้ถือได้ว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดก จึงเป็นคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก ซึ่งมีอายุความ 5 ปี นับแต่จัดการมรดกสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1733 วรรคสองหาใช่คดีมรดกซึ่งมีอายุความ 1 ปี ตามที่จำเลยฎีกาไม่โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 ยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่จำเลยโอนที่ดินมรดกมาเป็นของจำเลยแต่ผู้เดียว แม้จะถือว่าวันดังกล่าวจัดการมรดกเสร็จสิ้นก็ตามคดีก็ยังไม่ขาดอายุความ

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยประการต่อไปว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมาย จล.2 และ จล.3 หรือไม่ เพียงใด คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 1 มีสิทธิได้รับที่ดินและบ้านซึ่งเป็นทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมาย จล.3 เพียงแต่สิทธิในที่ดินโฉนดเลขที่ 4779 นั้น โจทก์ที่ 1 มีสิทธิได้รับลดลงกึ่งหนึ่งเท่านั้น จำเลยมิได้อุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์เกี่ยวกับที่ดินและบ้านซึ่งเป็นทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมาย จล.3 แต่อย่างใด ดังนั้นที่ดินและบ้านซึ่งเป็นทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมาย จล.3 จึงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัย จำเลยไม่มีสิทธิฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมาย จล.3 ต่อมาศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาส่วนนี้

คงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยชั้นนี้เฉพาะพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมาย จล.2 เท่านั้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติโดยคู่ความไม่ได้เถียงกันว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2252 ตำบลวัดโคกอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เดิมมีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา นางไปได้ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหมาย จล.2 ระบุว่า ขอยกให้จำเลย 5 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวาส่วนที่เหลือยกให้โจทก์ทั้งสองคนละเท่า ๆ กัน ซึ่งหมายความว่ายกให้โจทก์คนละ 2 ไร่ 2 งาน เมื่อคำนวณเป็นสัดส่วนแล้วจำเลยจะได้ที่ดิน 59 ส่วน โจทก์จะได้ที่ดินคนละ 25 ส่วนปรากฏว่าก่อนนางไปตาย นางไปได้อินที่ดินแปลงนี้ ให้แก่นางแม่นกึ่งหนึ่ง กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1696 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าผู้ทำพินัยกรรมได้อินไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์สินอันเป็น วัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมใดด้วยความตั้งใจ ข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นอันเพิกถอนไป" ดังนั้นข้อกำหนดพินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดินจำนวนกึ่งหนึ่งที่ยกให้นางแม่นเป็น อันเพิกถอนไปคงเหลือที่ดินจำนวนกึ่งหนึ่งตกเป็นทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมที่จะต้องแบ่งให้แก่โจทก์ทั้งสองและจำเลยตามเจตนารมณ์ของผู้ทำพินัยกรรมโดยการ แบ่งตามสัดส่วนคือจำเลยได้ 59 ส่วน โจทก์ทั้งสองได้คนละ 25 ส่วนของที่เหลือหรือ ได้รับที่ดินน้อยลงคนละกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ระบุในพินัยกรรม คิดแล้วจำเลยได้ที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวาโจทก์ได้ที่ดินคนละ 1 ไร่ 1 งาน มิใช่แบ่งให้จำเลยได้ที่ดิน ครบ 5 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ก่อนเมื่อมีที่ดินเหลือจึงตกเป็นของโจทก์ทั้งสอง ดังที่ จำเลยฎีกา

พิพากษายืน

(สุวัตร์ สุขเกษม-จรัญ หัตถกรรม-อรุณ น้ำประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ